WONIT Electronics

규 정

임원직무청렴계약 운영	제정일자	2006. 12. 27

제 · 개정 이력

관리구분	

개정번호	개정일자	변 경 내 용	작 성	검 토	승 인
0	2006.12.27	규정 제정	윤복한	김상진	이희택
1	2009. 7.17	청렴계약 당사자 변경, 계약체결시기 등 규정	이효우	고시병	전도봉
2	2023.10.23	청렴의무 위반에 대한 제재 실효성 확보 등 규정	백성필	정수옥	김장현
3	2025. 7. 21.	사규 체계 전면 개편에 따른 조항 형식 정비등을 위한 전부 개정	정연복	정수옥	박상형

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 WONIT Electronics 임원의 직무청렴계약 운영에 필요한 기준과 절차를 정하고 임원의 청렴의무와 위반에 대한 책임을 규정함으로써, 윤리경영 및 투명경영 정착에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “직무관련자”란 임원의 소관업무와 관련되는 직원 이외의 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(개인 또는 단체)를 말한다.
   가. 회사업무와 관련하여 민원을 제기하였거나 제기할 것이 명백한 자
   나. 감사, 감독, 검사 등의 대상인 자
   다. 회사에 보상을 요청하였거나 요청하려는 것이 명백한 자
   라. 회사와 계약을 체결하였거나 체결하려는 것이 명백한 자
   마. 회사에 대하여 특정한 행위를 요구하거나 직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사와 실질적인 이해관계를 가지는 자
   바. 그 밖에 회사에서 정하는 업무와 관련된 자
2. “직무관련 임직원”이란 임원의 직무수행과 관련하여 직접 이익 또는 불이익을 받는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 임직원을 말한다.
   가. 임원의 소관업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 상·하급자
   나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 담당자의 경우 그 대상 임직원
   다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무의 위임·위탁 관계에 있는 임직원
   라. 그 밖에 회사에서 정하는 임직원
3. “선물”이란 대가없이(대가가 시장가격 또는 거래의 관행과 비교하여 현저히 낮은 경우를 포함한다) 제공되는 물품 또는 유가증권, 숙박권, 회원권, 입장권 및 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다.
4. “향응”이란 음식물, 골프 등의 접대 또는 교통, 숙박 등의 편의를 제공하는 것을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 임원의 직무청렴계약(이하 “임원청렴계약”이라 한다)에 관하여 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제4조(적용범위) 이 규정은 사장을 포함한 상임이사와 감사(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

제5조(임원청렴계약체결 및 성립) ① 임원청렴계약은 별지 제1호서식의 임원청렴계약서에 따라 체결한다.

② 사장과 감사는 최대주주를 대표하는 비상임이사와, 상임이사는 사장과 계약서에 각각 자필 서명함으로써 계약이 성립된다.

제6조(계약체결의 시기) 임원청렴계약은 임원으로 임명된 때부터 3개월 이내에 체결하여야 한다.

제7조(임원청렴계약의 내용) 임원청렴계약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 계약의 목적
2. 계약기간
3. 청렴의무의 내용
4. 청렴의무 위반시 제재사항
5. 계약 위반에 대한 제재내용 및 절차
6. 그 밖에 임원청렴계약에 관하여 필요한 사항

제2장 청렴의무와 준수사항

제8조(청렴의무와 책임) ① 임원은 직무를 수행함에 있어 관련된 제반 법령과 규정을 준수하여 공정하게 수행하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 임원은 이 규정을 숙지하고 준수하여야 하며, 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다.

제9조(금품 등 수수의 제한) ① 임원은 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 금전, 부동산, 선물 또는 향응(이하 “금품 등”이라 한다)을 요구하거나 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품 등
2. 직무상 부득이하게 통상적인 관례의 범위에서 제공되는 간소한 식사, 통신, 교통 등 편의
3. 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 일률적으로 제공하는 교통, 숙박 또는 음식물
4. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용 물품
5. 질병, 재난 등으로 인하여 어려운 처지에 있는 직원을 돕기 위하여 공개적으로 제공되는 금품 등
6. 상급자가 하급자에게 위로, 격려, 포상 등 사기를 북돋을 목적으로 제공하는 금품 등

② 임원은 회사의 이익을 목적으로 공무원 또는 정치인 등에게 금품 등을 제공하여서는 아니 된다. 다만, 제1항 단서에서 정한 금품 등의 경우에는 그러하지 아니한다.

제10조(이권 개입 등의 금지) ① 임원은 직위 또는 권한을 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

② 임원은 본인 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 회사 또는 자신의 직위를 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

제11조(알선, 청탁 등의 금지) ① 임원은 본인 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 직원의 공정한 직무수행을 저해하는 알선, 청탁 등을 하여서는 아니 된다.

② 임원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자 또는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공직자에게 소개하여서는 아니 된다.

제12조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) 임원은 직무수행과 관련하여 알게 된 미공개 정보를 이용하여 유가증권, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 거래 또는 투자를 돕는 행위를 하여서는 아니 된다.

제13조(공용재산의 사적 사용·수익의 금지) 임원은 차량, 선박 및 각종 사무용으로 제공되는 물품, 동산, 부동산 등 회사의 공용재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다.

제14조(예산의 목적 외 사용금지) 임원은 출장여비, 업무추진비 등 직무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제15조(청렴의무 준수기간) 임원은 회사에서 임원으로 재직하는 기간 동안 청렴의무를 준수하여야 한다.

제3장 청렴의무 위반심의

제16조(위반심의) ① 임원이 제8조부터 제14조까지에 정해진 청렴의무 위반과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 경우, 이사회는 해당 임원에 대한 제재 여부 및 그 수준을 심의·의결한다. 이사회에서의 심의는 다음 각 호에 따른 통지 또는 판결문을

송달받은 날(또는 입수한 날)부터 30일 이내에 이행하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 형사사건으로 기소된 경우
2. 벌금형 이상의 형(刑)이 확정된 경우(약식명령을 포함한다)

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 고려하여 청렴의무 위반 여부를 심의한다.

1. 위반사항이 임원 재직기간 동안 발생했는지 여부
2. 위반내용이 이 규정 및 청렴계약서상의 청렴의무 준수사항에 해당하는지 여부
3. 위반내용이 직무와 관련이 있는지 여부

제17조(위반심의 요구) 임원이 청렴의무를 위반하여 기소되거나 형이 확정된 경우 다음 각 호에서 정한 자가 이사회 심의를 요구한다.

1. 사장의 위반 : 감사 또는 비상임이사
2. 감사의 위반 : 사장 또는 비상임이사
3. 상임이사의 위반 : 사장

제18조(이사회 출석 등) ① 이사회가 청렴의무 위반사건을 심의할 때에는 청렴의무 위반자에게 이사회 심의일부터 5일 전까지 심의에 회부 된 사실 및 심의 일시 등을 알리고 출석을 통지하여야 한다.

② 이사회는 청렴의무 위반자가 심의에 출석하지 않는 경우(출석하지 못하는 경우와 진술포기서를 제출한 경우를 포함한다)에는 서면으로 심의할 수 있다.

제19조(심문과 진술권 등) ① 이사회는 출석한 청렴의무 위반자에게 사실내용에 관한 심문을 행하고 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있다.

② 이사회는 청렴의무 위반자에게 충분한 진술의 기회를 부여하여야 하며 청렴의무 위반자는 서면 또는 구술로서 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있다.

③ 이사회가 청렴의무 위반사항을 의결함에 있어서는 청렴의무 위반자의 평소의 소행, 사건의 진상 등의 정상을 충분히 참작하여야 한다.

④ 그 밖에 심의·의결의 절차 및 방법은 「이사회 운영규정」으로 정하는 바에 따른다.

제20조(재심청구) ① 제21조에 따라 제재를 받은 임원이 제재내용에 대하여 이의가 있을 경우에는 제재통보를 받은 날부터 15일 이내에 별지 제3호서식의 재심청구서에 따라 이사회에 재심을 청구할 수 있으며 재심은 1회에 한한다.

② 이사회는 재심청구를 받은 날부터 30일 이내에 이를 심의한다.

제4장 청렴의무 위반 시 제재 등

제21조(청렴의무 위반 시 제재) ① 이사회는 임원의 청렴의무 위반과 관련하여 다음 각 호와 같이 제재를 의결할 수 있다.

1. 형사사건으로 기소된 경우 성과급의 지급 유보
2. 기소에 따른 형 확정 내용에 따라 다음 표와 같이 성과급 감액 또는 환수

형 확정내용	제 재 내 용
금고 이상	. 의무 위반 연도의 성과급 감액지급 또는 환수 - 위반 경중에 따라 이사회에서 감액·환수비율 결정(51~100%)
벌금형	. 의무 위반 연도의 성과급 감액지급 또는 환수 - 위반 경중에 따라 이사회에서 감액、 환수비율 결정(50% 이내)

② 제1항제1호에 따라 지급이 유보된 성과급은 형이 확정된 경우에 이사회 의결에 따른 환수 비율만큼 회사에 귀속되며 그 차액은 이자를 반영하지 아니하고 60일 이내에 지급하여야 한다. 그러나 무죄로 확정된 때에는 그 확정의 통지 또는 판결문을 송달받은 날(또는 입수한 날)부터 60일 이내에 유보된 성과급을 지급하여야 하고, 이 경우 지급정지일부터 지급일까지의 기간에 해당하는 이자는 「민법」 제379조에 따른 법정이자로 한다.

제22조(제재의 통보) 성과급의 지급을 유보하거나 감액지급 또는 환수하는 때에는 별지 제2호 서식의 제재 결과 통보서에 금액, 사유 및 근거, 납부기한, 납부방법 등을 명시하여 이사회 의결일부터 15일 이내에 대상자에게 서면으로 통지한다. 다만, 성과급을 환수하는 경우에는 의결일부터 60일 이내에 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

제23조(퇴직 후 제재) 임원이 퇴직한 후에도 재직기간 중에 발생한 청렴의무 위반에 대하여는 이 규정에 따라 제재한다.

제24조(제재 사유의 시효) 제3장 및 이 장에 따른 제재 심의와 제재는 청렴의무를 위반한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·배임·유용, 채용비리의 경우에는 5년)이 지난 때에는 청렴의무 위반에 대한 공소제기가 있더라도 제재 시효가 소멸한 것으로 본다. 다만, 시효가 소멸하기 전에 공소가 제기된 경우에는 관련 사건의 판결이 확정될 때까지 시효가 중단된다.

제25조(손해배상 청구) 임원이 청렴의무 위반으로 회사에 손해를 입힌 경우 제21조에 따른 제재는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

부 칙 <2006. 12. 27>

이 규정은 2006. 12. 27 부터 시행한다.

부 칙 <2009. 7. 17>

1.(시행일) 이 규정은 2009.7.23로부터 시행한다.

2.(재직중인 임원의 직무청렴계약) 이 규정 시행 당시 재직중인 사장을 포함한 상임이사의 직무청렴계약은 규정 1.5에 따라 시행일 이후 경영계약서와 별도로 작성된 임원청렴계약서에 의해 체결한다.

부 칙 <2023. 10. 23>

이 규정은 2023.10.23 부터 시행한다.

부 칙 <2025. 7. 21.>

이 규정은 2025. 8. 4. .부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

직무청렴계약서

제1조(계약의 목적) 이 계약은 「임원직무청렴계약 운영규정」(이하 '규정'이라 한다) 제5조에 따라 WONIT Electronics(이하 '회사'라 한다) 임원의 청렴의무와 청렴의무 위반에 대한 책임 등 제반사항에 대하여 청렴계약을 체결함으로써 투명하고 청렴한 기업문화를 정착하는데 그 목적이 있다.

제2조(계약의 체결) ① 이 계약의 당사자는 ○○○○주식회사 ○○(이하 '○○'이라 한다)과 ○○이 되며, 양 당사자가 이 계약서에 자필 서명함으로써 이 계약이 성립된다.

② 이 계약의 당사자는 신의성실의 원칙에 입각하여 계약의 상대방에게 계약의 이행에 대한 책임을 진다.

제3조(계약기간) ① 이 계약의 계약기간은 ○○으로서의 임기 개시일로부터 임기 종료일까지로 한다.

② 재직기간 중 청렴의무 위반에 대한 제재관련 사항은 퇴임 이후에도 관련 규정에 따라 제재할 수 있다.

제4조(직무상 청렴의무와 책임) ① ○○은 직무를 수행함에 있어 직무와 관련된 제반 법령과 규정을 준수하여 공정하고 청렴하게 직무를 수행할 의무(이하 '청렴의무'라 한다)를 진다.

② ○○은 직무와 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니되며 위반사항에 대해서는 그에 따른 민·형사상의 모든 책임과 주주 또는 회사의 어떠한 처분도 감수한다.

1. 직무관련자 또는 직무관련직원으로부터의 금품·향응 등을 수수, 요구, 약속하는 비리행위
2. 회사의 이익을 목적으로 공무원 또는 정치인 등에게 금품·향응 등을 제공하는 행위
3. 직위 또는 권한을 이용하여 이권개입, 알선, 청탁 등 사회적 물의를 야기하는 행위
4. 다른 직원의 공정한 직무수행을 저해하는 알선·청탁 행위
5. 직무관련 정보를 이용하여 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 거래 또는 투자를 돕는 행위
6. 공용재산을 사적인 용도로 사용·수익하는 행위
7. 출장여비·업무추진비 등 예산을 목적 외 용도로 사용하는 행위

8. 직무상 비밀을 누설하는 행위
9. 직무상·직무 외를 불문하고 자신 또는 회사의 명예와 품위를 손상하는 행위
10. 그 밖에 관련법령에서 금지하는 행위

제5조(청렴의무 위반 심의 협조) ○○이 제4조제2항에 정해진 청렴의무 준수 위반과 관련된 형사사건으로 기소되거나 벌금형 이상의 형(刑)이 확정되어 이사회에서 청렴의무 위반심의가 있을 경우에는 적극 협조하여야 하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술하거나 증거를 제출할 수 있다.

제6조(청렴의무 위반시 제재) ① ○○이 청렴의무 준수를 위반하여 기소되었을 경우 성과급 지급을 유보할 수 있고, 그 형(刑) 확정내용에 따라 다음과 같이 제재할 수 있다.

형 확정내용	제 재 내 용
금고 이상	· 의무 위반 연도의 성과급 감액지급 또는 환수 – 위반 경중에 따라 이사회에서 감액·환수 비율 결정 (51 ~ 100%)
벌금형	· 의무 위반 연도의 성과급 감액지급 또는 환수 – 위반 경중에 따라 이사회에서 감액·환수 비율 결정 (50% 이내)

② 지급이 유보된 성과급은 형이 확정된 경우에 이사회 의결에 따른 환수 비율만큼 회사에 귀속되며 그 차액은 이자를 반영하지 않고 60일 이내에 지급한다. 그러나 무죄로 확정된 때에는 그 확정을 통지 또는 판결문을 송달받은 날(또는 입수한 날)로부터 60일 이내에 유보된 성과급을 지급하고, 이 경우 지급정지일로부터 지급일까지의 기간에 해당하는 이자는 「민법」 제379조에 따른 법정이자로 한다.

제7조(제재통보 및 성과급 환수) 성과급 지급 유보 또는 감액지급 또는 환수하는 때에는 금액, 사유 및 근거, 납부기한, 납부방법 등을 명시하여 이사회 의결일로부터 15일 이내에 통보하며, 성과급을 환수하는 경우에는 의결일로부터 60일 이내에 현금으로 납부하여야 한다.

제8조(계약의 해석) ① 이 계약의 용어 및 계약내용의 해석과 관련하여 상호간에 이견이 있는 경우에는 이사회의 결정에 따른다. 이 경우 이사회는 출석 이사 중 비상임이사가 과반수 출석하여야 한다.

② 기타 이 계약에 정하지 아니한 사항은 「임원직무청렴계약 운영규정」에 따른다.

제9조(계약서의 보관) 이 계약서는 2부를 작성하여 각 계약당사자가 1부씩 보관한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 계약은 계약당사자가 계약서에 각각 자필서명하여 즉시 시행하고 그 시행일은 임기 개시일로부터 한다.

○○○○주식회사 ○○ ○○○과 ○○ ○○○은 위 계약서의 모든 내용을 확인한 후 상호 합의에 의하여 직무청렴계약을 체결함

년 월 일

○○○○주식회사 ○○ _____ (인)

○○○○주식회사 ○○ _____ (인)

[별지 제2호서식]

제재 결과 통보서

성 명	
주 소	
통보사항	
비 고	※ 「임원직무청렴계약 운영규정」 제21조에 따라 이사회에서 결정한 제재결과에 대해 이의신청이 있는 경우에는 본 제재 결과 통보서를 받은 날로부터 15일 이내에 재심을 청구할 수 있음

위와 같이 청렴의무 위반심의에 따른 제재 결과를 통지함.

년 월 일

○ ○ ○ 귀 하

[별지 제3호서식]

재심청구서

직 위	
성 명	
사 유	

제재 처분에 대하여 위와 같이 재심을 청구함.

년 월 일

_____ (인)

이사회 의장 귀하